

KIT DE PRÉPARATION OFFICIEL : MAGISTRATURE & JUSTICE

SECTION : AUDITEURS DE JUSTICE ET GREFFIERS

I. CONSEILS DE PRÉPARATION AU CONCOURS

Le concours de la magistrature est l'un des plus sélectifs.

- 1. La rigueur du raisonnement : Le jury évalue votre capacité à construire un syllogisme juridique parfait (Majeure, Mineure, Conclusion).**
- 2. La veille juridique : Soyez au courant des dernières réformes du Code de procédure pénale et du Code civil au Burkina Faso.**
- 3. L'objectivité : Un futur magistrat doit démontrer une grande capacité d'impartialité et d'analyse équilibrée dans ses rédactions.**

II. DROIT PÉNAL ET PROCÉDURE PÉNALE

- La Légalité des délits et des peines : "Nullum crimen, nulla poena sine lege". On ne peut être condamné que pour un acte prévu par la loi au moment de sa commission.**
- L'Élément Intentionnel : La distinction entre le dol général (volonté de commettre l'acte) et le dol spécial (intention précise de nuire).**
- La Garde à Vue : Mesure de contrainte décidée par un Officier de Police Judiciaire (OPJ). Au Burkina Faso, sa durée est strictement encadrée par le Code de Procédure Pénale.**
- L'Instruction : Phase menée par le Juge d'Instruction pour les crimes et les délits complexes, visant à instruire à charge et à décharge.**

III. DROIT CIVIL APPROFONDI

- **Le Droit des Obligations** : Maîtrisez la distinction entre la responsabilité contractuelle (inexécution d'un contrat) et la responsabilité délictuelle (dommage causé à autrui hors contrat).
- **Le Régime des Preuves** : La preuve est libre en matière pénale, mais elle est réglementée en matière civile (importance des actes authentiques et sous signature privée).
- **Le Droit de la Famille** : Les conditions de validité du mariage, les procédures de divorce et les règles de succession selon le Code des Personnes et de la Famille (CPF).

IV. RÉSUMÉ DES ANNALES ENAM (DERNIÈRE DÉCENNIE)

Les sujets tombés à l'ENAM ces dernières années se concentrent sur :

1. **L'indépendance de la magistrature** : Rapports entre le pouvoir exécutif et le Conseil Supérieur de la Magistrature (CSM).
2. **La protection des droits de l'homme** : Le rôle du juge dans la sauvegarde des libertés individuelles.
3. **La cybercriminalité** : L'adaptation du droit pénal burkinabè aux nouvelles technologies.

V. EXERCICE CORRIGÉ : CAS PRATIQUE (DROIT CIVIL)

Sujet : Monsieur X vend sa voiture à Monsieur Y. Après la vente, Monsieur Y découvre que le moteur a été bricolé pour cacher une panne grave. Quels sont ses recours ?

Correction détaillée :

1. **Qualification** : Il s'agit d'un vice caché (Art. 1641 du Code Civil).
2. **Conditions** : Le vice doit être antérieur à la vente, caché (non décelable lors d'un examen normal) et rendre la chose impropre à

l'usage.

3. Action : Monsieur Y peut exercer l'action rédhibitoire (annulation de la vente et remboursement) ou l'action estimatoire (garder le véhicule mais demander une diminution du prix).

4. Dommages-intérêts : Si le vendeur était de mauvaise foi (connaissance du vice), l'acheteur peut demander des réparations supplémentaires.

VI. TEST DE CULTURE JURIDIQUE (QCM)

1. Qui préside le Conseil Supérieur de la Magistrature au Burkina Faso ?

- A) Le Ministre de la Justice**
- B) Le Premier Président de la Cour de Cassation**
- C) Le Président du Faso (selon les réformes récentes)**
- Réponse : B (Vérifier la version en vigueur du texte constitutionnel)**

2. Qu'est-ce qu'un "Pourvoi en cassation" ?

- A) Un troisième degré de juridiction qui rejuge les faits**
- B) Un recours portant uniquement sur la bonne application de la loi**
- C) Une demande de grâce présidentielle**
- Réponse : B**

3. Quelle est la peine maximale prévue pour un crime de droit commun ?

- A) 20 ans de prison**
- B) L'emprisonnement à vie**

- C) La peine de mort (abolie au Burkina Faso)

- Réponse : B

© 2026 BurkinaUniv - Rigueur, Équité, Excellence. Tous droits réservés.